

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 chaouel 1421 – 23 janvier 2001

144^{ème} année

N° 7

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune de cinquième classe 147

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug..... 147

Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office des logements militaires..... 147

Ministère de l'Agriculture

Attribution d'une gratification exceptionnelle pour la promotion au grade de technicien principal..... 147

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle..... 147

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire..... 147

Nomination de chefs de service..... 148

Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur..... 148

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2001-229 du 15 janvier 2001, portant modification du décret n° 77-561 du 22 juin 1977, rectifié par le tableau parcellaire rectificatif publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 82 du 16 décembre 1977, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux immeubles sis à Bizerte abritant les services du commissariat régional du développement agricole.....	149
--	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination du directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Mateur.....	149
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "A"..	149
Nomination d'un sous-directeur.....	149
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	149
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	149
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche...	149
Nomination de chefs de service.....	149

Ministère du Commerce

Nomination d'un chargé de mission.....	150
Arrêté du ministre du commerce du 20 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de la commercialisation et de la distribution du son de blé..	150

Ministère des Finances

Décret n° 2001-239 du 15 janvier 2001, accordant à la société « Lacéramic » les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements..	150
--	-----

Ministère de l'Industrie

Décret n° 2001-240 du 15 janvier 2001, fixant l'organigramme de la société de transport des hydrocarbures par pipeline.....	151
---	-----

Ministère de la Culture

Décret n° 2001-241 du 15 janvier 2001, relatif au classement des monuments historiques et archéologiques.....	151
Nomination d'un commissaire régional.....	152
Nomination de sous-directeurs.....	152
Nomination de chefs de service.....	152

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Nomination de chefs de service.....	153
-------------------------------------	-----

Ministère du Transport

Décret n° 2001-260 du 15 janvier 2001, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office de l'aviation civile et des aéroports.....	153
Nomination de présidents directeurs généraux.....	155

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001, modifiant le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils.....	155
Maintien en activité dans le secteur public.....	156
Arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 15 janvier 2001, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime du littoral au gouvernorat de Ben Arous.....	156

Ministère de l'Éducation

Nomination d'un chef de service.....	156
Maintien en activité dans le secteur public.....	156

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2001-210 du 15 janvier 2001.

Monsieur Ferid El Kadhi, administrateur général, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Jerba-Houmt-Souk.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 15 janvier 2001.

Monsieur Noureddine El Kaâbi est nommé membre du conseil d'entreprise de l'office de développement de Rjim Maâtoug, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Fadhel Ben Omran.

Par arrêté du ministre de la défense nationale du 15 janvier 2001.

Le colonel Taoufik Fakhfakh est nommé membre au conseil d'entreprise de l'office des logements militaires, en remplacement du colonel major Majid Abdallah Ouniss à partir du 1er janvier 2001.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2001-211 du 15 janvier 2001.

Une gratification exceptionnelle est accordée à Monsieur Hizaoui Boujemâa, technicien au ministère de l'agriculture sous forme de promotion au grade de technicien principal.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi et des finances,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 33, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment l'article 34 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour la gestion 1994,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle et notamment son article premier,

Vu le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle, tel que complété par le décret n° 97-560 du 31 mars 1997,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Est ajoutée au barème indiqué à l'article premier du décret susvisé n° 94-2372 du 21 novembre 1994, la rubrique ci-après des dépenses de formation :

Nature des dépenses	Taux maximum des ristournes
2.1.5 dépenses résultant de la participation au programme national d'enseignement des adultes : heures de présence des travailleurs au cours	100% du SMIG horaire appliqué à l'entreprise (forfait par heure d'enseignement et par bénéficiaire).

Art. 2. Les ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-213 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Blouza Samira épouse Chabchoub, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut national de nutrition et de la technologie alimentaire (Sce. des maladies de la nutrition « A »).

Par décret n° 2001-214 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Zakhama Abdelfattah, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (Sce. du laboratoire d'anatomie pathologique).

Par décret n° 2001-215 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Meddeb Najoua, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte (Sce. de pédiatrie et néonatalogie).

Par décret n° 2001-216 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Ben Said Abdelkader, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte (Sce. de gynécologie-obstétrique).

Par décret n° 2001-217 du 15 janvier 2001.

Le Dr. El Khedim Abdelkader, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (Sce. d'O.R.L.).

Par décret n° 2001-218 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Zouari Faouzia, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis (Sce. de gynécologie obstétrique « C »).

Par décret n° 2001-219 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Khalfallah Mohamed Tahar, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Mongi Slim de la Marsa (Sce. de chirurgie).

Par décret n° 2001-220 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Sassi Sadok, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital de Nabeul (Sce. de chirurgie).

Par décret n° 2001-221 du 15 janvier 2001.

Madame Chaker Emna, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (Service du laboratoire de parasitologie).

Par décret n° 2001-222 du 15 janvier 2001.

Madame Fendri Chedlia, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (Service du laboratoire de bactériologie).

Par décret n° 2001-223 du 15 janvier 2001.

Madame Ellouze Ferialle, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax (Service du laboratoire de biochimie).

Par décret n° 2001-224 du 15 janvier 2001.

Madame Toumi Nour El Houda, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduite dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital d'enfants (Service du laboratoire d'hématologie).

Par décret n° 2001-225 du 15 janvier 2001.

Monsieur Kortas Mondher, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Farhat Hached de Sousse (Sce. du laboratoire d'hématologie).

Par décret n° 2001-226 du 15 janvier 2001.

Le Dr. Yahyaoui Abdessatar, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Béja.

Par décret n° 2001-227 du 15 janvier 2001.

Monsieur Khaled Salem, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du matériel et parc-auto à la direction des affaires administratives au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2001-228 du 15 janvier 2001.

Les deux maîtres de conférences dont les noms suivent, sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur au ministère de la santé publique conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Faouzia Hamoudia	Hôpital d'enfants de Tunis	Sciences de nutrition	18 janvier 2000
Abdallah Aouidet	Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis	Sciences de nutrition	18 janvier 2000

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2001-229 du 15 janvier 2001, portant modification du décret n° 77-561 du 22 juin 1977, rectifié par le tableau parcellaire rectificatif publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 82 du 16 décembre 1977, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux immeubles sis à Bizerte abritant les services du commissariat régional du développement agricole.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Nom du propriétaire
1	1	131325	08a45ca	La totalité de l'immeuble	Guy Octave John

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-230 du 15 janvier 2001.

Monsieur Hechmi Said, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs à Mateur à compter du 25 novembre 2000.

Par décret n° 2001-231 du 15 janvier 2001.

Monsieur Naceur Ayari, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Okba Ibn Nafaâ Kairouan).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Vu le décret n° 77-561 du 22 juin 1977, rectifié par le tableau parcellaire rectificatif publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 82 du 16 décembre 1977, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux immeubles sis à Bizerte abritant les services du commissariat régional du développement agricole,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture,

Décète :

Article premier. – Sont modifiées, les indications de la première ligne du tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 77-561 du 22 juin 1977, rectifié par le tableau parcellaire rectificatif publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 82 du 16 décembre 1977, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique, de deux immeubles sis à Bizerte abritant les services du commissariat régional du développement agricole, tel qu'indiqué au tableau ci-après :

Par décret n° 2001-232 du 15 janvier 2001.

Mademoiselle Naziha Baccar, professeur de la jeunesse et des sports, est chargée des fonctions de sous-directeur des œuvres universitaires à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2001-233 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Fadhel Ben Jemai, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général à l'université de Manouba.

Par décret n° 2001-234 du 15 janvier 2001.

Monsieur Hédi Drine, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Par décret n° 2001-235 du 15 janvier 2001.

Monsieur Farhat Mjaïd, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études technologiques de Gabès.

Par décret n° 2001-236 du 15 janvier 2001.

Monsieur Abdelkader Alimi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2001-237 du 15 janvier 2001.

Mademoiselle Selma Chaâri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de la comptabilité et de l'ordonnancement à la sous-direction des affaires administratives et financières à l'office des œuvres universitaires pour le Sud au ministère de l'enseignement supérieur.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATION

Par décret n° 2001-238 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Moncef Frini, administrateur général, est nommé chargé de mission au ministère du commerce.

Arrêté du ministre du commerce du 20 janvier 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'organisation de la commercialisation et de la distribution du son de blé (1).

Le ministre du commerce,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 21 mai 1962, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 et par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif au contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié par le décret n° 99-1233 du 31 mai 1999,

Vu le décret n° 99-2552 du 8 novembre 1999, fixant la liste des activités commerciales soumises à un cahier des charges,

Vu le décret n° 2001-149 du 19 janvier 2001, relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel que modifié et complété par l'arrêté du 7 décembre 1995 et par l'arrêté du 28 mars 1996 et par l'arrêté du 5 février 1999,

⁽¹⁾ Le cahier des charges en annexe est publié uniquement en langue arabe.

Arrête :

Article unique. – Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'organisation de la commercialisation et de la distribution du son de blé annexé au présent arrêté.

Tunis, le 20 janvier 2001.

Le Ministre du Commerce

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-239 du 15 janvier 2001, accordant à la société « Lacéramic » les avantages prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998, portant loi de finances pour l'année 1999,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 53, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 12 octobre 2000,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont accordés à la société « Lacéramic », les avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitation aux investissements, et ce, pour la remise en activité de la Société des Faïenceries de Tadjerouine (SOFAT).

Art. 2. – Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-240 du 15 janvier 2001, fixant l'organigramme de la société de transport des hydrocarbures par pipeline.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et par la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, relatif aux attributions du ministère de l'industrie et notamment son article 10,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération, et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'organigramme de la société de transport des hydrocarbures par pipeline est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque emploi au sein de la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret pris en application de l'article 10 bis de la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 3. – La société de transport des hydrocarbures par pipeline est chargée d'établir un manuel de procédures, fixant les règles de gestion pour chaque activité à part, ainsi que les relations fonctionnelles entre toutes les activités existantes à la société. La mise à jour de ce manuel s'effectue en fonction des nécessités impérieuses de service.

Art. 4. – Les ministres de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-241 du 15 janvier 2001, relatif au classement des monuments historiques et archéologiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture,

Vu le code de protection du patrimoine archéologique historique et des arts traditionnels promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994 et notamment l'article 35,

Vu le décret n° 94-1475 du 4 juillet 1994, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis de la commission nationale du patrimoine,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, des finances, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont classés, les monuments historiques et archéologiques suivants :

Gouvernorat de Tunis :

1 – Palais de la justice : avenue Bab Bnet, Tunis.

2 – Ex-siège du tribunal administratif : 10 rue de Rome, Tunis.

3 – Siège actuel de la trésorerie générale : 10 avenue Habib Thameur, Tunis.

4 – Lycée secondaire de la rue du Pacha : 88 rue du Pacha, Tunis.

5 – Bâtiment du lycée secondaire de Carthage Présidence, Carthage, Tunis.

Gouvernorat de Ben Arous :

6 – Pont archéologique de Oued Meliane route de Radès - Ezzahra.

Gouvernorat de l'Ariana :

7 – Pont barrage El Battan, délégation de Tebourba.

Gouvernorat de Nabeul :

8 – Dar Sébastien et son parc, siège du centre culturel de Hammamet : 97, rue des Etats Unis - Hammamet.

Gouvernorat de Bizerte :

9 – Le Fort de Bizerte.

10 – La Kasbah.

11 – La Ksiba.

12 – Les Remparts de Bizerte.

13 – Pont archéologique de Zhana sur l'Oued Charchara.

Gouvernorat de Béja :

14 – Siège actuel de la municipalité de Béja.

Gouvernorat de Tozeur :

15 – La Gare de chemin de fer de Tozeur : façade donnant sur la voie ferrée et façade sur la ville.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, des finances, de la culture, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-242 du 15 janvier 2001.

Monsieur Fethi Ajmi, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de commissaire régional à la culture au gouvernorat de Zaghouan.

Par décret n° 2001-243 du 15 janvier 2001.

Madame Radhia Kaâbi épouse Karchoud, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'encouragement à la création et à l'édition à la direction des lettres à la direction générale du livre au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-244 du 15 janvier 2001.

Monsieur Ali Marzouki, bibliothécaire, est chargé des fonctions de sous-directeur des bibliothèques à la direction de la lecture publique à la direction générale du livre au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-245 du 15 janvier 2001.

Madame Samia Kamarti, professeur d'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'informatique à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-246 du 15 janvier 2001.

Monsieur Lotfi Ounis, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur de la production et de la diffusion à la direction des arts scéniques à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-247 du 15 janvier 2001.

Monsieur Fethi Kharrat, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur de la production audiovisuelle à la direction des arts audio-visuels à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-248 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Ezzeddine Ben Attia, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de sous-directeur des structures d'exploitation et des manifestations audiovisuelles à la direction des arts audio-visuels à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-249 du 15 janvier 2001.

Melle Najet Janet, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de la production théâtrale et scénique à la direction des arts scéniques à la direction générale des arts scéniques et des arts audio-visuels au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-250 du 15 janvier 2001.

Monsieur Fethi Babaye, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de la coordination avec les collectivités locales, les associations et les établissements publics et privés à la direction de l'animation culturelle au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-251 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mahmoud Faouzi Hamed, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et de l'évaluation à la direction de l'animation culturelle au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-252 du 15 janvier 2001.

Monsieur Kamel Bchini, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service du matériel à la sous-direction du matériel et des bâtiments à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale des services communs au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-253 du 15 janvier 2001.

Madame Noura Hamdi épouse Ben Ayed, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de la conservation, de la restauration et de la documentation à la sous-direction des arts plastiques à la direction des arts plastiques, de l'architecture et des professions artistiques au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-254 du 15 janvier 2001.

Madame Kaouther Triki épouse Lastra, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service de la programmation et des acquisitions à la sous-direction des bibliothèques à la direction de la lecture publique à la direction générale du livre au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-255 du 15 janvier 2001.

Madame Monia Ben Aïssa épouse Hamdoun, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service de la promotion de la lecture à la sous-direction de l'incitation à la lecture à la direction de la lecture publique à la direction générale du livre au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-256 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Abdellaziz Ben Othman, professeur d'enseignement artistique, est chargé des fonctions de chef de service de la sauvegarde du patrimoine musical à la sous-direction de la musique à la direction de la musique et de la danse au ministère de la culture.

Par décret n° 2001-257 du 15 janvier 2001.

Monsieur Amor Dridi, professeur d'enseignement artistique, est chargé des fonctions de chef de service des professions musicales à la sous-direction de la musique à la direction de la musique et de la danse au ministère de la culture.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-258 du 15 janvier 2001.

Monsieur Ridha Jebri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique et de transmission de données à la sous-direction des services communs au centre d'études, des recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et du sport au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2001-259 du 15 janvier 2001.

Madame Naouel Laâdhari née Boujnah, documentaliste, est chargée des fonctions de chef de service de la bibliothèque centrale et des collections à la direction de la documentation et de la communication au centre d'études, des recherches et de documentation en matière de jeunesse, d'enfance et du sport au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DU TRANSPORT

**Décret n° 2001-260 du 15 janvier 2001,
réglementant les conditions d'attribution et de
retrait des emplois fonctionnels au sein de l'office
de l'aviation civile et des aéroports.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 70-30 du 3 juillet 1970, portant création de l'office des ports aériens de Tunisie,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu la loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, relatif aux attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-1374 du 30 juin 1998, relatif à l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 99-1941 du 30 août 1999, relatif à l'approbation du statut particulier des agents de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu le décret n° 2000-2910 du 18 décembre 2000, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les emplois fonctionnels de directeur central, de directeur, de chef de division et de chef de service, sont attribués par décision du président directeur général, et ce, selon les conditions suivantes :

a – l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports,

b – le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service :	1) Le candidat doit être : - titulaire et du grade P10 (administrateur conseiller ou ingénieur principal ou grade équivalent) - ou titulaire et du grade P9 (administrateur ou ingénieur ou grade équivalent) depuis au moins 4 ans. 2) il faut, en outre, que le candidat soit titulaire du baccalauréat au moins, ou d'un diplôme équivalent ou ayant poursuivi un cycle de formation organisé par la direction pour l'accès à un grade du collège cadre. Dans le cas où cette deuxième condition n'est pas remplie, l'ancienneté au grade P10 est fixée à (3) ans et celle au grade P9 à (7) ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.
Chef de division :	1) le candidat doit être agent du grade P10 depuis une période minimum de cinq (5) ans ou ayant exercé la fonction de chef de service durant une période de quatre (4) ans au moins. 2) il faut, en outre, que le candidat soit titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou ayant poursuivi avec succès un cycle de formation organisé par la direction pour l'accès au grade P9 ou P10. Dans le cas où cette deuxième condition n'est pas remplie, l'ancienneté au grade ou à la fonction sus-indiquée est fixée à 7 ans, et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.
Directeur :	1) le candidat doit être un agent du grade P11 durant une période de quatre (4) ans au moins ou ayant exercé la fonction de chef de division durant une période minimum de quatre ans. 2) le candidat doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou ayant poursuivi un cycle de formation organisé par la direction pour l'accès au grade P9 ou P10. Dans le cas où cette deuxième condition n'est pas remplie, l'ancienneté au grade ou à la fonction sus-indiquée est fixée à six (6) ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.
Directeur central :	1) le candidat doit être agent du grade P11 durant une période de six (6) ans au moins ou ayant exercé la fonction de directeur durant cinq (5) ans au moins. 2) le candidat doit, en outre, être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, ou ayant poursuivi avec succès un cycle de formation organisé par la direction pour l'accès au grade P9 ou P10. Dans le cas où cette deuxième condition n'est pas remplie, l'ancienneté au grade P11 est fixée à huit (8) ans ou de six (6) ans dans la fonction de directeur et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 45 ans.

Art. 2. – La période de stage est comprise dans l'ancienneté requise pour l'accès à un emploi fonctionnel.

Art. 3. – Les périodes exercées en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 4. – Les agents chargés des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er du présent décret, bénéficient des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel qu'ils occupent, et ce, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 5. – Le retrait des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er du présent décret, intervient par décision du président directeur général sur proposition motivée du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent en question.

Art. 6. – Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à ces emplois.

Toutefois, l'intéressé peut par décision du président directeur général et dans le cas où il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, conserver les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave,

- l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux années au moins.

Art. 7. – L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, toutefois, la durée de l'ancienneté requise afférente au grade ou à la fonction est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une période n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. L'octroi et le renouvellement de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président directeur général.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim, bénéficie de toutes les indemnités et tous les avantages afférents à cet emploi conformément aux dispositions appliquées aux agents de l'office.

Art. 8. – Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 9. – Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de la publication du présent décret, conservent leur fonction nonobstant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Art. 10. – Les ministres du transport et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-261 du 15 janvier 2001.

Monsieur Abdelaziz Chaâbane est désigné en qualité de président directeur général de la société nationale des chemins de fer tunisiens, et ce, à partir du 15 décembre 2000.

Par décret n° 2001-262 du 15 janvier 2001.

Monsieur Abderrahmane Tlili est désigné en qualité de président directeur général de l'office de l'aviation civile et des aéroports, et ce, à partir du 15 décembre 2000.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 2001-263 du 15 janvier 2001, modifiant le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie, assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils, approuvé par le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999,

Vu le décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989, portant réglementation de la construction des bâtiments civils, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-511 du 8 avril 1991 et le décret n° 96-874 du 1er mai 1996 et notamment ses articles 4 et 19,

Vu le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiments et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993 et modifié et complété par le décret n° 98-1170 du 25 mai 1998,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 2,

Vu le décret n° 2000-2474 du 31 octobre 2000, fixant la nature des dépenses et des projets à caractère régional,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret n° 89-1979 susvisé, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 4. alinéa 2 (nouveau). – Les ingénieurs conseils et les bureaux d'études exercent leurs activités conformément à des cahiers des charges approuvés par arrêtés du ministre de l'équipement et de l'habitat. Les dispositions de ces cahiers des charges sont fixées selon les critères pris en application.

Art. 2. – Sont abrogées, les dispositions du décret n° 78-71 du 26 janvier 1978, portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments

civils qui sont contraires au présent décret et les dispositions du troisième tiret de l'article 19 du décret susvisé n° 89-1979 du 23 décembre 1989.

Art. 3. – Le ministre de l'équipement et de l'habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-264 du 15 janvier 2001.

Monsieur Mohamed Naceur Ben Abdesslem, ingénieur des travaux au ministère de l'équipement et de l'habitat, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er mai 2001.

Arrêté des ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 15 janvier 2001, relatif au commencement des opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime du littoral au gouvernorat de Ben Arous.

Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime et notamment son article 5,

Vu le décret n° 97-745 du 28 avril 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de délimitation du domaine public maritime,

Arrêtent :

Article premier. – Les opérations de délimitation et de révision des limites du domaine public maritime du littoral au gouvernorat de Ben Arous seront entamées à compter de la date de mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 2. – Les membres de la commission seront convoqués par son président qui prendra toutes les mesures de publicité et autres procédures conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 janvier 2001.

Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Ridha Grira

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Slaheddine Belaïd

Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Faïza Kefi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2001-265 du 15 janvier 2001.

Monsieur Hédi Bouzidi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'animation culturelle à la direction régionale de l'enseignement de Kasserine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2001-266 du 15 janvier 2001.

Monsieur Ahmed Djegham, professeur principal de l'enseignement secondaire, est maintenu en activité pour une troisième année à compter du 1er avril 2001.